

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Denúnciação Caluniosa (art. 339 do CP)

### DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA

Veja como o crime de “DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA” está tipificado no Código Penal:

**Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)**  
**Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.**

Preste atenção nas etapas.

Em uma primeira etapa, o “denunciador calunioso” (o autor do crime) vai até a Polícia, ao Ministério Público, ao Órgão Administrativo, enfim, ele vai até um órgão e **IMPUTA (atribui) um CRIME, INFRAÇÃO ÉTICA-DISCIPLINAS OU ATO ÍMPROBO A UMA PESSOA SABIDAMENTE INOCENTE** (tem que ser pessoa certa, determinada). Em outras palavras, na **denúnciação caluniosa** a pessoa “MENTE” para um órgão dizendo que Fulano cometeu tais condutas. A pessoa sabe que Fulano é inocente, mesmo assim lhe imputa **tal conduta**.

A segunda etapa do crime é a **INSTAURAÇÃO** do “procedimento”. Em outras palavras, para ser o crime, essa MENTIRA tem que DAR CAUSA à instauração **de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa** contra o inocente. Veja que o tipo penal é claro ao condicionar a ocorrência do crime **à instauração dos citados procedimentos, vamos elencá-los:**

- **inquérito policial**
- **procedimento investigatório criminal**
- **processo judicial**
- **processo administrativo disciplinar**
- **inquérito civil**
- **ação de improbidade administrativa**



**Perigo!**

Até dezembro de 2020, a denúnciação caluniosa só se configurava se houvesse a imputação de um **CRIME ou CONTRAVENÇÃO (§ 2º)**.

Com a Lei nº 14.110, de 2020, a denúnciação caluniosa se configura no caso de imputação de **CRIME, CONTRAVENÇÃO, INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR ou ATO ÍMPROBO**.

Trata-se de um crime contra a **ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA**, justamente porque o “denunciador calunioso” movimenta com base em uma premissa MENTIROSA os “órgãos de Justiça”.

Veja o ensinamento do Supremo Tribunal Federal:

**"O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da denúncia caluniosa é a administração da justiça que foi indevidamente acionada e atingida por eventuais falsas imputações que originaram a instauração de investigação, inquérito ou processo judicial."** (HC 101.013, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 21-6-2011.)

Entendido a ESSÊNCIA do crime, vamos as diferenciar a “denúncia caluniosa” de outros crimes “parecidos”.

#### DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA versus COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME

| Denúnciação caluniosa                                                                                                                                                    | Comunicação falsa de crime                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A pessoa “MENTE” dizendo que “FULANO” cometeu um crime. A pessoa sabe que Fulano é inocente, mesmo assim lhe imputa um crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. | A pessoa “MENTE” dizendo que ocorreu um crime. A pessoa sabe que não ocorreu crime algum, mesmo assim provoca a ação da autoridade. Grosso modo, é um “TROTE” para POLÍCIA. Não se imputa o crime a ninguém ( <i>o que ocorre na denúncia caluniosa</i> ), mas movimenta o Judiciário para apurar crime sabidamente inexistente. |

Vamos continuar.

#### DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA versus CALÚNIA

| Denúnciação caluniosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calúnia                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>É um crime contra a Administração da Justiça.</p> <p>Aqui se imputa falsamente um crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo contra alguém.</p> <p><b>Essa MENTIRA dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>É um crime contra a Honra.</p> <p>Aqui também se imputa falsamente um crime contra alguém.</p> <p><b>A MENTIRA não gera à instauração desses procedimentos.</b></p> |
| <p><i>Nesta (CALÚNIA), o sujeito somente atribui, falsamente, ao sujeito passivo, a prática de um fato descrito como delito. Na denúncia caluniosa, vai além: não somente atribui à vítima, falsamente, a prática de um delito, como leva o fato ao conhecimento da autoridade, causando a instauração de inquérito policial ou de ação penal contra ela. Um tipo exclui o outro (RT, 561:418) ( Damásio de Jesus in Código Penal Anotado)</i></p> <p><i>a denúncia caluniosa absorve a calúnia: RT, 599:421 e 608:313; RJDTCrimSP, 4:76; b) não absorve a difamação e a injúria: RT, 599:421.( Damásio de Jesus in Código Penal Anotado). Em outras palavras, o agente não responde por denúncia caluniosa e por calúnia, responderá <b>só por denúncia caluniosa</b>. No caso de difamação/injúria, ele responderá por denúncia caluniosa e difamação/injúria.</i></p> |                                                                                                                                                                        |

Vamos prosseguir com uma CAUSA DE **AUMENTO** DE PENA. A pena da denúncia caluniosa será AUMENTADA de sexta parte (1/6) se o agente (denunciador calunioso) fizer isso de FORMA ANONIMA ou com NOME FALSA:

*Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:*

*(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)*

*Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.*

**§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.**

O Código Penal resolveu aumentar a pena de quem comete a denunciação caluniosa fazendo uso **de anonimato ou de nome suposto**. Ora, nada mais do que justo, a pessoa além de MENTIR imputando falsamente um crime a um inocente, faz isso “**as escondidas**”.

Por fim, a uma CAUSA DE **DIMINUIÇÃO** DE PENA se ao invés de imputar um crime, o denunciador imputar uma **CONTRAVENÇÃO**.

*Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:*

*(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)*

*Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.*

**§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.**

**§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.**

Então, haverá denunciação caluniosa se imputação for de uma CONTRAVENÇÃO, todavia, a pena será diminuída.

## Resumo

### DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

#### **Denunciação caluniosa**

*Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:*

*(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)*

*Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.*

**§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.**

**§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.**

Em uma primeira etapa, o “denunciador calunioso” (o autor do crime) vai até a Polícia, ao Ministério Público, ao Órgão Administrativo, enfim, ele vai até um órgão e IMPUTA (atribui) um CRIME, INFRAÇÃO ÉTICA-DISCIPLINAS OU ATO ÍMPROBO A UMA PESSOA SABIDAMENTE INOCENTE (tem que ser pessoa certa, determinada). Em outras palavras, na denunciação caluniosa a pessoa “MENTE” para um órgão dizendo que Fulano cometeu tais condutas. A pessoa sabe que Fulano é inocente, mesmo assim lhe imputa tal conduta.

A segunda etapa do crime é a INSTAURAÇÃO do “procedimento”. Em outras palavras, para ser o crime, essa MENTIRA tem que DAR CAUSA à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra o inocente.

Veja o ensinamento do Supremo Tribunal Federal: **"O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da denúncia caluniosa é a administração da justiça que foi indevidamente acionada e atingida por eventuais falsas imputações que originaram a instauração de investigação, inquérito ou processo judicial."** (HC 101.013, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 21-6-2011.)

| Denúncia caluniosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicação falsa de crime                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A pessoa "MENTE" dizendo que "FULANO" cometeu um crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. A pessoa sabe que Fulano é inocente, mesmo assim lhe imputa um crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo.                                                                                                                                    | A pessoa "MENTE" dizendo que ocorreu um crime. A pessoa sabe que não ocorreu crime algum, mesmo assim provoca a ação da autoridade. Grosso modo, é um "TROTE" para POLÍCIA. Não se imputa o crime a ninguém ( <i>o que ocorre na denúncia caluniosa</i> ), mas movimenta o Judiciário para apurar crime sabidamente inexistente. |
| Denúncia caluniosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Calúnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| É um crime contra a Administração da Justiça.<br><br>Aqui se imputa falsamente um crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo contra alguém.<br><br><b>Essa MENTIRA dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.</b> | É um crime contra a Honra.<br><br>Aqui também se imputa falsamente um crime contra alguém.<br><br><b>A MENTIRA não gera à instauração desses procedimentos.</b>                                                                                                                                                                  |

**AUMENTO DE PENA:** uso **de anonimato ou de nome suposto**.

**DIMINUIÇÃO DE PENA:** imputar uma **CONTRAVENÇÃO**.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960